

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5258/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ปทุมธานี  
นาย ทอง สุข ทอง สะอาด

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 63

จำเลยเพียงแต่ให้ความช่วยเหลือโดยให้คนต่างด้าวโดยสาร รถยนต์พาไปส่งที่  
จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น ส่วนคนต่างด้าวจะเข้ามาทำงานและแย่งงานคนไทยทำได้  
หรือไม่ อยู่ที่ผู้รับเข้าทำงานไม่ใช่จำเลย ทั้งจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึง  
สมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522  
มาตรา 63

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.  
2522 มาตรา 63 (ที่ถูกมาตรา 63 วรรคหนึ่ง) จำคุก 2 ปี และปรับ 30,000 บาท  
จำเลยให้การรับสารภาพ จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มี  
เหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1

ปีและปรับ 15,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาขอให้ไม่รอการลงโทษ โดยรองอัยการสูงสุดซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์แต่เพียงว่าสมควรรอการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ เห็นว่า จำเลยเพียงแต่ให้ความช่วยเหลือโดยให้คนต่างด้าวโดยสารรถยนต์พาไปส่งที่จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น ส่วนคนต่างด้าวจะเข้ามาทำงานและแย่งงานคนไทยทำได้หรือไม่อยู่ที่ผู้รับเข้าทำงานไม่ใช่จำเลยทั้งจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจรอการลงโทษให้จำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สันติ ทักราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ